

통 보

제 목 부가가치세 공통매입세액 안분 적용 사항 보완

관 계 부 서 □□처

내 용

부가가치세는 재화 또는 용역이 생산 및 유통되는 모든 단계에서 이에 참여한 사업자가 추가 창출하는 가치인 부가가치에 과세하는 다단계거래세로서, 사업상 독립적인 위치에 있는 사업자가 공급하는 재화 또는 용역을 과세대상으로 하고 있다. 이에 반해, 기초 생활필수품, 국민후생 용역 등 정책적 목적, 세부담 역진성 완화 및 부가가치 생산요소에 관한 법 이론상의 이유 등으로 특정한 재화 또는 용역의 공급과 재화의 수입에 대해서는 부가가치세의 납부의무를 면제하고 있다.

부가가치세 납부세액 계산구조는 매출세액에서 매입세액을 공제하여 산정하는데, 사업자가 과세사업과 면세사업을 겸영하는 경우에는 원칙적으로 실질 귀속에 따라 매입세액을 공제하도록 규정하고 있으며, 실질귀속을 구분할 수 없는 공통매입세액의 경우에는 총공급가액에 대한 면세공급가액의 비율에 따라 안분하여 계산해야 한다. 즉, 면세비율이 높을수록 공통매입세액 중 공제받지 못하는 세액이 증가하여 납부세액이 커지게 되거나 환급세액이 작아지게 된다.

□□처는 일반과세자로서 부가가치세법에 근거하여 반기별로 부가가치세를 신고·납부하고 있다. □□처는 과세·면세공급가액 분류에 있어 법규정을 명확하게 위반하지 않고 세무조사시 대응가능한 범위내에서 공통매입세액 불공제를 최소화 하는 방향으로 신고방법을 개선하고 있다는 의견을 제시하였으나, 세법의 규정이 명확하지 않은 경우 세무자문, 유권해석 등을 통해 세무리스크를 사전에 최소화 할 필요가 있다.

□□처는 공통매입세액 안분계산과 관련하여 지속적인 검증의 대상이 될 것으로 판단되는 바, 세무처리에 대해서 유권해석 등 논리 확보를 위한 대비가 필요한 실정이다.

조치할 사항

□□처장은 부가가치세 공통매입세액 안분계산과 관련하여 세법규정을 면밀히 검토하여 명확하고 일관된 논리로 세무처리를 해 주시기 바라며, 변경된 세무처리에 대해서는 유권해석 등 논리를 보강하여 세무리스크를 경감시킬 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통 보)